

Karteikarten § 929 S. 1 BGB

9 Karten zum Selbstabfragen — Sachenrecht · [octastudy.com](https://www.octastudy.com) · Stand: August 2026

KARTE 1 / 9

Einigung — 1. Angebot und Annahme: Was ist damit gemeint?

Auf die dingliche Einigung finden die allgemeinen Vorschriften über Willenserklärungen entsprechend Anwendung (§§ 104 ff., 116 ff., 145 ff. BGB).

KARTE 2 / 9

Einigung — 2. Bestimmtheitsgrundsatz: Was ist damit gemeint?

Die Einigung muss sich auf eine konkret individualisierte Sache beziehen — bei mehreren Sachen muss im Übereignungszeitpunkt feststehen, welche gemeint ist.

KARTE 3 / 9

Übergabe oder Übergabesurrogat — 1. Übergabe i. S. d. § 929 S. 1 BGB: Was ist damit gemeint?

Ein tatsächlicher, vom Willen getragener Besitzwechsel; der Veräußerer muss den Besitz vollständig aufgeben.

KARTE 4 / 9

Übergabe oder Übergabesurrogat — 2. Übergabesurrogate: Was ist damit gemeint?

Statt realer Übergabe genügen §§ 930, 931 BGB — Besitzkonstitut oder Abtretung des Herausgabeanspruchs. Beim gutgläubigen Erwerb wirken sich diese über §§ 933, 934 BGB restriktiv aus.

KARTE 5 / 9

Was prüft man unter III. Einigsein bei Übergabe?

Einigung und Übergabe müssen im Übergabezeitpunkt fortbestehen. Ein wirksamer Widerruf oder eine Anfechtung vor Vollzug lässt das „Einigsein“ entfallen.

KARTE 6 / 9

Berechtigung des Veräußerers — 1. Fehlende Berechtigung: Was ist damit gemeint?

Fehlt sie, geht das Eigentum nach § 929 S. 1 BGB grundsätzlich nicht über.

KARTE 7 / 9

Berechtigung des Veräußerers — 2. Gutgläubiger Erwerb, § 932 BGB: Was ist damit gemeint?

Subsidiär: Rechtsgeschäft nach § 929 S. 1 BGB, guter Glaube des Erwerbers (§ 932 II BGB), kein Abhandenkommen (§ 935 BGB) und — je nach Übergabeform — Modifikationen der §§ 933, 934 BGB.

KARTE 8 / 9

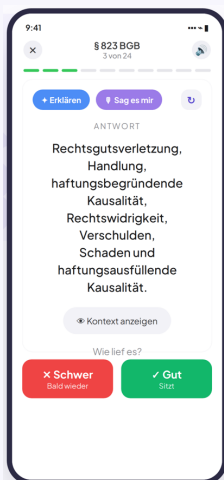
Wie ist das Schema zu § 929 BGB aufgebaut?

Einigung, Übergabe (oder Surrogat nach §§ 930, 931 BGB), Einigsein bei Übergabe und Berechtigung des Veräußerers. Fehlt die Berechtigung, folgt als Auffangprüfung der gutgläubige Erwerb nach § 932 BGB.

KARTE 9 / 9

Was ist der Unterschied zwischen § 929 S. 1 und § 929 S. 2 BGB?

S. 1 verlangt Einigung und tatsächliche Übergabe. S. 2 regelt den Fall, dass der Erwerber bereits Besitzer ist, sodass die bloße dingliche Einigung genügt (Übereignung „kurzer Hand“).



Diese Karten direkt mündlich üben

In Octa hochgeladen, fragt dich die App diese Karten laut ab und sagt dir, wo deine Antwort lückenhaft war.

Nur für iPhone & iPad.

[In Octa öffnen](#)



Zur App

Dieses Karteikarten-Deck dient ausschließlich der Prüfungsvorbereitung und stellt keine Rechtsberatung dar.